

0001566-97.2017.8.26.0095

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 172/2017 - Delegacia de Polícia de Brotas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON FERNANDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O representante do Ministério Público denunciou WELINGTON FERNANDO DA SILVA já qualificado nos autos, como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas-SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001566-97.2017.8.26.0095 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001566-97.2017.8.26.0095

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 172/2017 - Delegacia de Polícia de Brotas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON FERNANDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O representante do Ministério Público denunciou WELINGTON FERNANDO DA SILVA já qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, pois no dia 28 de agosto de 2017, por volta das 09h00, na residência situada à Avenida Pedro Saturnino de Oliveira, nº 1121, Centro, nesta cidade e Comarca de Brotas, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Conforme narrou a denúncia "Segundo o apurado, naquela manhã, o adolescente FABRÍCIO PIRES DE LIMA furtou um aparelho celular IPHONE do comércio "Balaio de Gato" de JOÃO SILCO VALDIVIA. Em seguida, após furtar o telefone FABRÍCIO foi à procura de WELINGTON, mostrou então o aparelho furtado e informou a natureza ilícita do objeto. O denunciado pegou o celular furtado em troca de uma bicicleta e mais R\$80,00. Em diligência, policiais civis localizaram FABRÍCIO que ao ser questionado, confessou a prática do furto e indicou o receptor do aparelho. O aparelho foi recuperado (fls. 12)".

F.A e certidões de antecedentes do réu (fls. 118/119, 121/122).

Houve recebimento da denúncia em 28 de novembro de 2018 (fls. 51/52).

O processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação da defesa prévia (fls. 95).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas quanto ao dolo de receptação.

A defesa do réu WELINGTON, nas alegações finais, pediu a absolvição igualmente.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória não merece acolhimento.

O feito transcorreu regularmente.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

O artigo 180 do Código Penal, assim descreve o delito de receptação: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

A materialidade e autoria dos fatos ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), termo de declaração (fls. 14, 16, 22, 32), auto de exibição e apreensão (fls. 12), auto de avaliação (fls. 23), relatório final (fls. 43/45) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A vítima JOÃO SILCO VALDIVIA, em juízo, disse que não estava na loja nesse dia; que estava a funcionária dele; que esse menino passou, ele entrou lá pegou e saiu fora; que era menor de idade; que não lembra o nome dele; que não recuperou o iphone; que desconfiou que foi ele porque passaram uns dias e foi uma mulher comprar um carregador de iphone e o filho dessa mulher era do rolo; que não sabe com quem foi parar o celular de concreto; que se recebeu de volta o aparelho não lembrava; que não lembra o valor na época.

A testemunha comum FABRÍCIO PIRES DE LIMA, em juízo, teve seu depoimento dispensado em juízo.

A testemunha comum ROGÉRIO MUNHOZ FIGUEIREDO, em juízo, disse que houve um furto de iphone na loja do sr. João; que pelo sistema de câmeras, deu para identificar Fabrício Pires; que o adolescente disse que repassou o celular a Wellington; que Wellington entregou o celular e falou que pagou com uma bicicleta.

O réu WELINGTON FERNANDO DA SILVA, em juízo disse que Fabrício apareceu lá e ofereceu o celular em troca da bicicleta; que então ficou com o celular; que depois ele apareceu lá com as polícias e devolveu o celular numa boa; que ficou sem o celular e sem a bicicleta.

Da análise do conjunto probatório, não há prova suficiente do dolo do acusado no sentido de conhecer a origem ilícita do bem, ressaltando-se que houve devolução do celular e que não havia disparidade na contraprestação (bicicleta).

A absolvição, portanto, é medida de rigor, por não haver prova suficiente para condenação, na medida em que há dúvidas sobre a própria tipicidade da conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para ABSOLVER o réu WELINGTON FERNANDO DA SILVA, em relação à imputação do crime previsto no artigo

180, caput do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Comunique-se à vítima acerca desta sentença (CPP, art. 201, § 2º).
Sem condenação a custas, ante a absolvição.
Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Brotas, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA